

0000068-48.2019.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 275/2019 - Delegacia de Polícia de Serra Azul, 275/2019 - Delegacia de Polícia de Serra Azul, 2176398/2019 - Delegacia de Polícia de Serra Azul

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANGELICA APARECIDA PADILHA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000068-48.2019.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000068-48.2019.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 275/2019 - Delegacia de Polícia de Serra Azul, 275/2019 - Delegacia de Polícia de Serra Azul, 2176398/2019 - Delegacia de Polícia de Serra Azul

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANGELICA APARECIDA PADILHA PUGA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

ANGELICA APARECIDA PADILHA PUGA foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 15/06/2019, a acusada tentou ingressar nas dependências de penitenciária trazendo consigo drogas, mas acabou impedida após revista efetuada por agentes penitenciários.

O laudo pericial de fls. 77-78 constatou a presença de THC nas substâncias apreendidas..

Citado, o acusado apresentou defesa prévia.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova

oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 77-78, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com a acusada.

A autoria é igualmente inconteste.

A testemunha Antônio Sebastião da Silva disse que os fatos se passaram há algum tempo. Ao revistar a acusada, como de praxe, avistou uma pedra de sabão junto aos pertences da acusada. Notou uma deformação na pedra. Sem muito esforço a pedra se partiu, e havia um invólucro em seu interior. No invólucro havia uma substância que aparentava ser maconha. Não se recorda do que a acusada falou.

A testemunha Orlando das Neves Santos disse que em um dia de visita normal, em um procedimento de visitas, estava acompanhando um raio x e olhando a revista manual de outro agente, Antonio. Antonio viu um sabão com aparência deformada, e, ao cortá-lo, viu um entorpecente saindo do sabão. A acusada, a princípio, negou, mas como o fato foi na frente dela ela não tinha muito o que negar, admitindo que a droga seria para o seu irmão.

Em seu interrogatório, a acusada negou a conduta. Disse que no dia em que foi visitar seu irmão uma moça lhe deu uma sacola, sem falar nada. Ao entrar na penitenciária, foi surpreendida.

As provas orais produzidas em juízo foram coesas no sentido de que o acusado solicitou as drogas à sua ex-amásia (corré), para uso próprio (parcela delas) e pagamento de uma dívida com terceiro. A despeito da alegação do acusado de que teria sido coagido para o pagamento de dívida oriunda do consumo de drogas, tal alegação restou isolada no feito. O acusado, ademais, não forneceu informações acerca do suposto agente que lhe ameaçou, o que infirma a credibilidade do seu relato. Por fim, o fato de o acusado não ter obtido a posse das drogas não afasta a tipicidade do delito, visto que tal é despicienda para a prática do tráfico.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena em seu mínimo legal, ante a pequena quantidade de droga apreendida, e sua lesividade. Além disso, o acusado é primário e possui bons antecedentes. Em razão disso, a pena inicial restou em 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Na segunda etapa mantenho a pena acima aplicada, ante a ausência de circunstâncias agravantes. A acusada confessou o delito, demonstrando arrependimento, mas a pena já estava fixada no mínimo legal.

Na terceira etapa, primeiro aumento a pena em 1/6, em razão do crime ter sido praticado nas dependências de uma penitenciária; posteriormente, reduzo a pena em 2/3, nos termos do art. 33§ 4º, tendo em vista que a acusada é primária, possui bons antecedentes, e não há qualquer indicativo de que ele se dedique a atividade criminosas ou integre organização criminosa. A pequena quantidade de droga apreendida corrobora com tal asserção. Em razão disso, fixo a pena final em 1 ano e 11 meses de reclusão, e 194 dias multa.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto, em razão da

quantidade de pena aplicada, da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Com o reconhecimento do caráter não hediondo do tráfico privilegiado, feito pelo Supremo Tribunal Federal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena, e prestação pecuniária, que fixo em um salário mínimo. A entidade beneficiária dos serviços será indicada pelo juízo da execução penal.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno Nome da Parte Passiva Principal como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06 à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 194 dias multa, no valor mínimo unitário, penas essas substituídas por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo, a serem fixadas pelo juízo da execução criminal.

Concedo à acusada o direito a recorrer em liberdade.
Condeno os réus ao pagamento das custas processuais. Defiro a justiça gratuita a ela.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA